



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חזון דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ב תמוז תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 260

פרשת מטות - מסעי

על מה חרבה ירושלים

נושאי השיעור: מצב החינוך החילוני בימינו | הסיבות לחרבן ירושלים נמצאות בימינו | ביזוי תלמידי חכמים | גזל מקטרג בראש | לפנים משורת הדין | אותה שעה נחתם גזר דינה של ירושלים | לתקן את סיבות החרבן | אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

א. תיקון החרבן

אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, וכפי שכבר הזכרנו בשיעור הקודם, ישנם הרבה מנהגי אבילות בימים אלו. אבל חובה קדושה על כל אחד ואחד מאיתנו לדעת שחוץ מהקיום וההקדוק בכל מנהג, שזה חשוב מאד, צריכים גם ללמוד לקח מכל הפרשה של החרבן. כל מי שקורא בספרי חז"ל במדרשים, בגמרות, וגם בספרי ההיסטוריונים, רואה כמה המצב מבחינת בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום היה נורא ואיום. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הדברים השתנו? הרי אם אין סיבה לחרבן אז משיח יבוא, האם אין סיבה לחרבן? האם הסיבות שבגללם חרב בית המקדש כבר לא קיימים?

הגמרא בתלמוד ירושלמי בפירוש אומרת שבית ראשון חרב ואחרי שבעים שנה נבנה בית שני בגלל שהם תקנו את מעשיהם. בסוף תקופת בית ראשון היה בהם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולאחר שתיקנו מעשיהם נבנה בית שני. זמן הגמרא הוא שנים ספורות אחרי החרבן, והגמרא אומרת, שבית שלישי לא נבנה בגלל שלא תקנו את הסיבות שבגללם חרב בית המקדש. כלומר שמה שאנחנו צריכים פשוט לעשות, להגיע למצב של 'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה' (תענית ז:), שבאמת האבילות שלנו תהיה אמיתית גם מבחינת תיקון כל המעוות, כל מה שהיה בבית שני ללמוד ולתקן אותם, ואז נהיה ראויים לביאת המשיח.

ב. ציפית לישועה

אנחנו צריכים לצפות לישועה, מה זה נקרא לצפות לישועה? הרי רק לבקש "מצמיח קרן ישועה" או "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" או "בונה ירושלים" זה לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות פעולות. אלו פעולות עלינו לעשות? לתקן את מה שחטאנו.

במסכת שבת (קטז:) הגמרא מונה כמה סיבות למה חרב בית המקדש, ונתבונן בהם ונראה, שאין אפילו אחת מהן שלצערנו הרב שלא קיימת בזמננו, מאז ועד היום הזה - כמעט אלפיים שנה - לא תוקן כלום!

ג. חילול שבת גרם לחרבן ושמירתה תביא את הגאולה

"אמר אביי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת" - אביי לומד את זה מפסוקים שראויה שבת שיחרב בית המקדש בגלל שלא שומרים את השבת! אנחנו יכולים להסביר למה דווקא שבת? מה החשיבות של שמירת השבת לעומת מצוות אחרות? כתוב בפסוק

(שמות לא, ח) "ביני ובין בני ישראל אתה היא לעולם" - שבת זה אות, שבת זה סימן, זו עדות שהקב"ה ברא שמים וארץ. חז"ל אומרים (שבת י:), "כל האומר ויכולו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית", וזו הסיבה שמי שמחלל שבת היין שלו נחשב ליין נסך, וזה לא נאמר בשאר עבירות, כי שבת זו העדות והאמונה שלנו בבורא עולם! אם אין שבת אז מה נשאר?! הגמרא (שבת קלח:) אומרת "אם היו שומרים ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים" - עד כדי כך!

ד. ביטול קריאת שמע

"אמר רבי אבהו, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו קריאת שמע שחרית וערבית" - קריאת שמע היא מצוה אחת מתרי"ג מצוות. אבל זו אינה סתם מצוה, זו קבלת עול מלכות שמים, המלכת הקב"ה, "ה' אלוהינו ה' אחד". ומיד לאחר מכן אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" - אהבת הבורא, שמירת המצוות. קריאת שמע זה בסיס, אנחנו מתחילים את היום עם קריאת שמע, אבל כשביטלו בה קריאת שמע זה היה כבר גורם לחרבן בית המקדש. ואנחנו רואים גם היום, מלבד כאלו שאינם קוראים בכלל, הרי כמה קוראים שלא בכוונה, כמה קוראים אחרי שעבר זמנה, וכן הלאה.

ה. בשביל תינוקות של בית רבן

"אמר רב המנונא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו בה תינוקות של בית רבן". כשמדברים כל הזמן על ביטול תורה של תינוקות של בית רבן אנחנו מבינים פה את המשמעות. תינוקות של בית רבן זה הדבר החשוב ביותר! הם מגינים על עם ישראל! הם מצילים את עם ישראל! יש להם פה שלא חטא, פה קדוש של תינוקות של בית רבן, והם ביטלו בה תינוקות של בית רבן, וכך גם היום לצערנו, הרוב הגדול של הילדים אינם יודעים אפילו להגיד 'שמע ישראל'.

לפני כמה חדשים הגיעו לכאן משלחת של יהודים מארצות הברית שרצו לעזור למדינת ישראל בגלל המלחמה. הם תרמו הרבה כספים עבור ילדי הקיבוצים שהוריהם נרצחו. והם רכשו שנים עשר זוגות תפילין עבור שנים עשר ילדים מהם - שהוריהם נרצחו, ועשו להם בר מצוה. כל תפילין זה בערך 1000 דולר, שנים עשר זוגות תפילין - שנים עשר אלף דולר, ועשו עבורם טקס הנחת תפילין בכותל המערבי, כשלאחריו קיימו מסיבה גדולה ומפוארת שעלתה הון תועפות. וביקשו ממני לבוא לטקס הנחת התפילין, ומלבדי השתתפו עוד כמה רבנים.

והנה, שני ילדים בכלל לא רצו לבוא להנחת התפילין ובאו רק למסיבה,



לעילוי נשמת אמה של מלכות הרבנית הצדקנית מרת מרגלית יוסף בת זכיה ע"ה.
אשת חבר גאון עוזנו מרן עטרת תפארת ישראל זיע"א - נלב"ע י"ט מנחם אב תשנ"ד ת.נ.צ.ב.ה.

י. גול מקטרג בראש

הגמרא מסיימת: "אמר רבה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנו אנשי אמנה" - פסקו מלהיות בה אנשים שעושים את המסחר שלהם ביושר, באמת. כשיש גול הרי שגול מקטרג בראש! לפני כל העוונות! כתוב על דור המבול (בראשית ו, יב) "כי השחית כל בשר" - הם עשו את כל התועבות האפשריות, ובכל זאת: "כי מלאה הארץ חמס" - לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל! (סנהדרין קח).

אם כן בירושלים פסקו בה אנשי אמנה, אנשים ישרים שכל דבר אצלם בצדק וביושר, אנשים שנוהרים על כל פרוטה בטלו בה. ואנחנו רואים את זה כיום על כל צעד ושעל! כל אדם חושב שהוא צודק, כל אחד עושה דין לעצמו, הגמרא מספרת במסכת ברכות (טז) על רב הונא שהחמיצו לו ארבע מאות חביות יין, ונכנסו החכמים ואמרו לו שיפשפש במעשיו. ואז הוא אמר להם, וכי אני חשוד בעיניכם שאני עושה עבירות?!... והם השיבו לו: וכי הקב"ה חשוד בעיניך שעושה לך דין בלי שזה מגיע לך?! ואז הוא אמר להם, תדעו לכם, פשפפתי במעשי, חפשתי ולא מצאתי! הוא היה צדיק יסוד עולם שאין כדוגמתו, והוסיף לומר להם, אדרבא, אם אתם יודעים משהו לא בסדר תגידו לי!

ואז החכמים ספרו לו, שיש לו אריס - שזה אדם שעובד אצלו בשביל לקבל אחוזים - והוא מקפח את שכרו של האריס! אבל רב הונא השיב להם, אתם יודעים כמה האריס הזה גול ממני?! הרי אני עושה את זה בגלל שאני צודק, הוא גזול ממני אז אני מוריד לו מהפרנסה שלו! ואז אמרו לו החכמים בפתגם 'מי שהולך אחרי הגנב טועם גם הוא טעם גניבה' - כלומר, כשאתה מכניס את היד לכיס שלו הוא מכניס את היד לכיס שלך, אם יש לך טענות - תפטר אותן, או שתתבע אותו לדין תורה, אבל לעשות דין לעצמך - אסור! אפילו שזה אמת אין לך רשות לעשות דין לעצמך! ורב הונא קיבל על עצמו את הדברים.

מספרת הגמרא, שיש אומרים שקרה נס והיין שהחמיץ חזר להיות יין, ויש אומרים שהמחיר של החומץ עלה עד כדי כמו מחיר של יין, כלומר לאחר מכן הכל נהיה בסדר. אנחנו מבינים עד כמה הקב"ה רוצה שנעשה צדק בבין אדם לחברו בענייני ממון.

יא. לא עושים פשרה עם גולן

כל הדברים הללו כתובים במסכת שבת, והנה לעומת זאת במסכת בבא מציעא (טז) כתוב עוד: "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפני משורת הדין" - דהיינו אדם שהולך עם חבירו לדין תורה, ודין תורה קבע שהוא חייב לשלם לו, ואז התובע אומר, אני אוהב אותך, אני לא רוצה שתהיה לך תרעומת עלי לכן אני מוותר! זה לפני משורת הדין! כשאדם מוותר למרות היותו צודק הרי זה לפני משורת הדין. נעלבים ואינם עולבים - זה לפני משורת הדין. משמעות הדבר, 'שורת הדין' זה חיוב, ולפנים - זה אקסטרה... יותר, הוא עושה מה שאינו חייב.

וצריך להבין, הלא זה סותר למה שהגמרא במסכת שבת אמרה שפסקו בה אנשי אמנה - שהיו אנשים גולנים שמרמים, משמע שאם מתקנים את הגול זה מספיק, כלומר שלא קיימו אפילו את הדין, והנה כאן משמע שרק לא עשו לפני משורת הדין. פה, משמע שהם לא קיימו אפילו את הדין, ומלבד זאת, וכי בשביל דבר כזה נגרם חרבן בית המקדש?! וכי חייבים לעשות לפני משורת הדין!?

פעם אחת היה לי דין תורה עם אחד, שהיה ברור מאד שהוא צריך לשלם כסף, ואמרתי לו בא נלך לבית דין [- אני לא יודע למה הוא הסכים...]. כשבאנו לבית הדין והצגנו את העובדות, אני חשבת לתומי שהדיינים ינסו להציע פשרה, והנה אני רואה שהם מתחילים לדבר איתו ולשאל שאלות, והוא לא מכחיש את העובדות, אבל היו לו הרבה תירוצים: אין לי, ועכשיו אני לא יכול וכי"ב, והדיינים התחילו להתווכח איתו, ואז אמרתי לדיינים: רבותי! אני מוכן לעשות פשרה! אולם הדיינים לא הסכימו שתהיה פשרה, הדברים כל כך ברורים וזה גזל גמור! בדין הזה צריכים לפסוק את הדין! זה כל כך זועק! ואז אמרתי, טוב, אז אני מוכן שייתן לי את החוב בתשלומים, אולם גם לזה הם לא הסכימו, הוא כבר משך אותך כל כך הרבה זמן עד שהגעתם לפה, אנחנו לא מסכימים, עליו לשלם את הכל תוך שלושה ימים! וב"ה, פתאום כן היה לו... והוא בא ונתן את כל הכסף.

כלומר למרות שאני רציתי פשרה הם לא הסכימו, צדק זה צדק, וכי עושים פשרה נגד הצדק! פשרה עושים כשיש שני צדדים למטבע, ואז אומרים

ועשרה ילדים הגיעו להניח תפילין, הנחנו להם תפילין ולאחר מכן העמידו את כולם בשורה, ואז אמרתי להם: ילדים, עכשיו בבקשה כולנו ביחד תגידו שמע ישראל! ואז הם אמרו "שמע ישראל"... ולא ידעו להמשיך! הם לא ידעו מה אני רוצה מהם! איך הגענו למצב כזה?!

מדברים על לימודי ליב"ה, לא יודעים מספיק, אנחנו לא נגד שילדים ידעו עוד כמה דברים, אבל מלבד מה שאצלינו לומדים ב"ה, אבל לפני שאתם באים להטיף לנו מוסר תדעו שיהיה לכם מושג מינימאלי! פסוק שמע ישראל! אבות אבותינו מסרו את נפשם על קידוש ה' עם פסוק שמע ישראל, והיום יש מצב שרוב הילדים לא יודעים להשלים את הפסוק!!

אנחנו צריכים להסתכל על זה גם כלפי הילדים שלנו, כמה אנחנו צריכים לדאוג ולשמר את החינוך הטהור של הילדים שלנו! שהילדים שלנו ילמדו תורה! הם באים הביתה אחרי הצהריים זה לא חופש לגמרי, ילדים צריכים לשחק, ילדים צריכים להתבטל במידה מסוימת, אבל הם צריכים גם ללמוד! יש היום ב"ה הרבה מסגרות שהילדים אחרי שעות התלמוד תורה יושבים ללמוד. זה כבר היה בזמן שאני הייתי ילד קטן, היה "מתמידים", באזור שכונת 'גאולה' היו באים מאות ילדים ולומדים כל יום, ולא היינו מקבלים כמו היום שנותנים להם פרסים יקרים - אנחנו כמעט לא קבלנו כלום... בכל פעם קיבלנו אולי סוכריה קטנה, וישבנו ללמוד, שינו ונבחנו בעל פה! אם כן 'בטלו בה תינוקות של בית רבן' זה לא רק עליהם אלא גם עלינו, לשמר את החינוך הטהור שלנו.

ו. חוצפא יסגי

"אמר עולא, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה". חוצפה יסגא, אין בוששה, לא מתביישים אחד מהשני, אנשים עושים דברים כבר בגלוי! לא כמו פעם שלכל הפחות אם אדם מתבייש, חז"ל אומרים (ברכות יב) "העושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עוונותיו", כך כתוב על שאול המלך שהוא התבייש.

המשמעות של הבוששה היא תשובה, לא סתם הוא מתבייש, אלא רואים אצל שאול המלך תשובה, לכן אמר לו שמואל (שמואל א כח, יט) 'מחר אתה ובנך עמי' - במחיצתי בגן עדן. והנה היום, יש דברים מסויימים שכתובים בפירוש בתורה ובחז"ל, ואנשים לא אכפת להם! אין להם בושת פנים! כשאין בושת פנים אין רתיעה, ומשכך זה יכול ללכת ולהיות יותר ויותר גרוע, וכפי שעניינו הראויות שזה קורה באמת.

ז. עבד כי ימלוך

"אמר רבי יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהשוו בה קטן וגדול" - אין הנהגה, הקטן פתאום נעשה מנהיג והגדול הוא לא המנהיג. כל אחד מתנשא לאמר 'אני אמלוך'. כל אחד בכל מיני שיטות שמעגן סביבו והוא נהיה המנהיג... אנחנו רואים את הדברים הללו מכל הבחינות, ולצערינו גם מבחינה רוחנית! אנחנו רואים יהודים גדולים מאד, ענקיים, שאנשים לא שמים לב לגדלותם כי הם צנועים, הם לא הולכים ברעש וצלצולים, ולעומתם יש כאלו הפוך, אנשים נגריים בלי לשים לב... אני לא רוצה לפרט בעניין הזה יותר מדי. אבל לצערינו כשאין הנהגה אז אין כיוון ואין דרך לציבור, וזו אחת הבעיות הגדולות שיש בדור שלנו.

ח. איש הישר בעיניו יעשה

"אמר רבי שמעון בר אבא אמר רבי חנינא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה" - מהי המשמעות של 'תוכחה'? "הוכח תוכיח את עמיתך" כשאחד מסוגל לקבל מחבירו - צריך להוכיח, אבל כשאין 'איש הישר בעיניו יעשה', אף אחד לא מעיר לו, אף אחד לא אומר כלום, וממילא, כשאין תוכחה זו התחלת [ואולי סוף...] ההידרדרות, ממנה אפשר להגיע רחוק מאד!

תראו איך שכל אחד מהדברים המוזכרים כאן בגמרא, הבעיה היא לא רק הדבר בעצמו, אלא התוצאות שלו והן נוראות!

ט. כבוד תלמידי חכמים

"אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים" - כיום אנחנו רואים את זה יום יום, ביזוי כבוד התורה, ואני מדבר על המחנה שלנו, שומרי התורה והמצוות, אם מבזים תלמידי חכמים ולא שומעים בקולם! מה הכיוון! מה יהיה הלאה?! והגמרא שם מדברת באריכות על ביזיון תלמידי חכמים. כמה זה חמור!

ה'אמת והשלום אהבו', אבל לא במקרה של גזל גמור, וכי עושים פשרה עם גזלן?!

יב. הקב"ה משלם שכר טוב לעושי רצונו

אם כן אז מה ההיגיון בדברי חז"ל שעל לפנים משורת הדין חרב בית המקדש? אני חושב להסביר זאת כך. ואקדים בשני סיפורים, מעשים שהיו, שאני הייתי חלק מהסיפורים האלו. האחד סיפור חיובי של לפנים משורת הדין ואחד סיפור שלילי, ומזה נבין שלפעמים יש מקרים מסויימים שאדם שלא עושה לפנים משורת הדין אוי לו מיום הדין, אין רע יותר מאשר לא לעשות לפנים משורת הדין בדברים מסוימים!

לפני הרבה שנים היה איזה יהודי אחד קצת מבוגר שרצה להתחתן, ומצא שידוך, וקבע אולם שמחות לחתונה, הוא הלך לאולם, בדק את כל מה שצריך, הכל היה יפה מאד וחתמו עם האולם על חוזה, קבעו את התפריט, ושילם מקדמה של עשרת אלפים שקל. והנה עבר קצת זמן, ופתאום התברר שהשידוך לא מתאים לו, הכלה הזאת לא מתאימה לו, הוא הלך להתייעץ, וכפי שייצצו לו חודש לפני החתונה בשיבון לב החליט לעזוב את השידוך. אמנם בסופו של דבר ב"ה הוא התחתן ויש לו ילדים טובים מצוינים, אבל אז הוא לא ידע מה יהיה בעתיד, כאב לו מאד.

ואז הוא פנה אלי, אם אוכל לדבר עם בעל האולם שיחזיר לו את העשרת אלפים שקל, שהרי אין חתונה. אני מיד הלכתי ודברתי עם בעל האולם, אמרתי לו שהחתונה בוטלה ובבקשה שיחזיר את הכסף ששולם לו כמקדמה. ואז הוא אמר לי תשמע, יש פחות מחודש לחתונה, והיה אם יבוא משהו וירצה את האולם באותו היום - אני מחזיר את הכסף בלי בעיה, אבל אני יודע שהאולם יהיה ריק באותו הלילה, וכל לילה שהאולם ריק אני מפסיד כסף, יש לי פועלים שכירים, יש לי חפצים שאני קונה, אני משלם מיסים וארנונה, אני מפסיד כסף! בשביל זה נועדה המקדמה הזאת, כדי שאם יבוטל האירוע והאולם נשאר ריק, הוא צריך לישא בתוצאות. ואז הוא הוסיף: כבוד הרב, אם אתה תגיד לי שאני חייב לשלם, אני מחזיר את הכסף, אבל אני חושב שאני לא חייב...

ואז אמרתי לו, אומר לך את האמת, שאני לא רק חושב שאתה לא חייב, אלא אני בטוח שאתה לא חייב להחזיר, אתה לא צריך להפסיד כסף, זה מניעת הפסד ממש, בשביל זה הוא נתן לך את הכסף מראש. אבל תחשוב אתה במקומו, הוא חשב שעוד חודש הוא חתן והוא רוקד ושמוח, והנה פתאום הוא הולך עצוב, צער נורא על החתונה שבוטלה, ובנוסף על כך הוא גם מפסיד כסף! תחשוב על הבן אדם, רק תחשוב עליו...

למחרת בבוקר הוא מגיע אלי ל"יחיה דעת", ומניח על השלחן את העשרת אלפים שקל, ואומר לי, כבוד הרב, חשבת, אתה צודק, אני צריך לוותר! זה היה ויתור של לפנים משורת הדין, הרי רוב בני אדם לא יעשו דבר כזה, הרי יש הסכם כתוב בפירוש שבמקרה של ביטול המזמין מפסיד את הכסף. ובדין תורה אם הוא היה נתבע היו אומרים שהוא פטור מלהחזיר את הכסף. אבל כאשר הוא יודע מה הצער שעובר על המזמין - הלפנים משורת הדין זו חובה!

דרך אגב, הסוף של הסיפור הזה היה שאותו יהודי בעל האולם פשט את הרגל, היו לו קשיים שם שלא באשמתו, האולם נסגר והוא נסע לארצות הברית, שם הוא נפגש עם יהודי אחד, ואמר לו תראה אמנם אין לי שום כסף, אבל יש לי ידע איך עושים קייטרינג וכי' והציע לו לפתוח עימו חברה, ושהוא ישמש כאיש המקצוע שיעשה את כל מה שצריך. אותו יהודי אמר לבעל האולם, אבל אני לא מכיר אותך, אני רוצה לדעת מי אתה ומה אתה, ואז בעל האולם הצביע עלי, הייתי שם באותו הזמן, ואמר לו הנה הרב דוד יוסף נמצא פה והוא מכיר אותי. ואכן אותו אדם ניגש אלי ושאל אותי על בעל האולם, ומה אני אומר על האיש, אמרתי לו תשמע, אני לא מבין בעסקים, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, שהוא איש יקר ומתוק, איש צדיק, בעל מידות טובות, איש ישר מאד שעושה לפנים משורת הדין, וכל אדם שהיה שואל אותי הייתי מציע שאם הוא מחפש שותף טוב זה האיש המתאים! וב"ה הוא עמד אחר כך על הרגלים. הקב"ה משלם הרבה פעמים בעולם הזה.

יג. לא משה רעה מתוך ביתו

לעומת זאת אספר לכם סיפור שלילי בעניין הזה. היה פעם פה בהר נוף איש אחד שהיתה לו דירה והוא מכר אותה, הקונה שרכש את הדירה היתה לו דירה במקום מרוחק מירושלים [- לא רחוק מעזה...] המתווכים אמרו

לו שהיא שווה מאה עשרים אלף דולר, והדירה שרכש בהר נוף שוויה היה מאתיים שמונים אלף דולר. היו לו חסכונות של עשרים אלף דולר אותם הוא שילם כמקדמה, ותכנן למכור את הדירה שלו וכל השאר הוא יביא ממשכנתא. [- אני אומר לכם תזהרו תמיד, אף אחד שלא יעז לקנות דירה לפני שהוא מוכר את הדירה שיש לו...] והנה למזלו הרב... בדיק התחילו ליפול טילים באותו מקום, ואף אחד לא רוצה לקנות ממנו את הדירה, הוא פנה לכמה מתווכים והם מפרסמים ומפרסמים, אבל אף אחד לא מוכן לקנות את הדירה. בלית ברירה הוא הוריד את המחיר, עד שהיתה מציאה ממש, אבל זה לא עזר, הדירה לא נמכרה.

ואז הקונה ניגש למוכר ואמר לו שהוא לא הצליח למכור את הדירה, אבל המוכר לא הסכים לזה ואמר לו, הנה כתוב בחוזה, שמי שמפר את החוזה ולא עומד בלוח הזמנים הוא מפסיד את העשרים אלף דולר שהוא נתן. ואכן התאריך הגיע, הדירה לא נמכרה, והקונה בא לבקש ממנו בכל זאת שיוותר אבל הוא לא הסכים לוותר, והודיע על כך שאינו מתכוון להחזיר לו את הכסף. הקונה היה בלחץ, הוא ביקש ממני לדבר איתו, אבל המוכר היה עקשן, וכיון שהתאריך הגיע והוא לא שילם את שאר הכסף, המכירה מתבטלת.

והנה כעבור שבועיים, בעל הדירה כאן בהר נוף, מכר את הדירה בשלוש מאות חמישים אלף דולר, מחירי הדירות בהר נוף עלו והוא מכר בשבעים אלף דולר יותר ממה שהיה אמור למכור לראשון. ואז הקונה הראשון בא אליו ואמר לו, אני חסכתי מהאוכל שלי עשרים אלף דולר, לא יום ולא יומיים, ונכון שכתוב בחוזה שזה שלך, אבל זה דווקא אם היית מפסיד כסף בגלל הפרת החוזה, שאז הייתי מבין למה אתה לא רוצה להחזיר את הכסף, אבל הנה כאן, לא רק שלא הפסדת אלא הרווחת הרבה יותר, עוד שבעים אלף מהמחיר הקודם, אז בבקשה תחזיר לי את הכסף! אבל הוא לא הסכים ואמר לו שחוזה זה חוזה וכו'.

ואז הוא בא לבית דין, פה ב"יחיה דעת" יש בית דין לדיני ממונות, והדיינים שמעו את הטענות וביקשו מהמוכר שיחזיר לו את הכסף. הוא מסכן, תראה את כל מה שקרה פה, הוא לא אשם! אבל המוכר אמר לדיינים סליחה, אני לא בקשתי מכם עצות, תגידו לי, האם לפי ההלכה אני חייב להחזיר? הרי הוא לא קיים את החוזה! כל התירוצים והטענות הכל טוב ויפה, אבל יש חוזה! צריך לקיים את החוזה!

הדיינים ניסו לדבר על ליבו שירחם עליו אבל הוא התעקש, כאב להם מאד הסיפור הזה, ואז הם התחילו לגעור בו, ודברו איתו מילים קשות מאד. הוא צחק ויצא החוצה. לא היה אכפת לו העיקר שהכסף שלו.

מה היתה התוצאה? ה' ירחם מה שקרה לאיש הזה! אלו צרות היו לו! נורא ואיום מה שהוא עבר! והוא צריך להודות להקב"ה שלא השאיר את זה לעולם הבא, ושיקבל את עונשו בעולם הזה...

כלומר, אנחנו רואים שלפעמים הלפנים משורת הדין זה יותר גרוע מגזל! איך יתכן לעשות דבר כזה, הרי אתה יהודי! יש לך לב כלפי החבר שלך! לא הפסדת מה אתה רוצה פה? זה מקרה בדיק הפוך מהמקרה הראשון שהפסיד וויתר, פה לא רק שלא הפסיד אלא הרוויח! הרי שבמקרים כאלו 'לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו את דבריהם על דין תורה' זה אפילו יותר גרוע מגזל!

יד. אותה שעה נחתם גזר דין של חרבן בית המקדש

בגמרא בגיטין (פסק חמישי) יש את כל הסוגיות של החרבן, ושם מסופר סיפור נורא, סיפור עצוב מאד, היה איש אחד שהיה נגר שהיה לו עוזר נגר, 'שוליה דנגרי', והעוזר של הנגר ראה שלאדון שלו הנגר יש אישה שנראית טוב, נתן עיניו באשת חברו, והחליט שהוא רוצה לקחת אותה לאישה בשבילו. אבל הוא אדם דתי, הוא לא ילך עם אשת איש ח"ו, מה הוא עשה? תראה איזה מוח עקום, הוא עשה איזה תחבולה וגרם לנגר לחשוש שאשתו לא בסדר, סכסך בין בעל לאשתו באופן שהבעל רצה מאד להתגרש.

ואז הבעל, הנגר, מספר על כך לעוזר שלו, ושואל אותו מה הוא יכול לעשות, מתייעץ איתו, והעוזר מציע לו שיגרש אותה, אבל הנגר אומר לו שהוא לא יכול כי כשהתחתנו הוא כתב לה סכום גדול מאד בכתובה ואין לו את הכסף לשלם, כתובתה מרובה. ואז אמר לו העוזר, אני אלווה לך את הכסף, ואכן כך היה הוא לווה ממנו את הכסף וגירש את אשתו.

כעבור זמן השוליה הלך והתחתן איתה, ואחרי שהתחתן איתה הוא קורא לבעלה לשעבר, הנגר, ואומר לו אתה חייב לי כסף! לקחת ממני הלוואה

בשביל לשלם את הכתובה! והגגר אומר לו, כן, אבל אתה עשית את הכל! תראה מה עשית מסביב! קבלת את האשה יחד עם הכסף! הכסף חזר אליך! אבל הוא לא ויתר לו, לוית כסף אתה חייב לשלם! זה שהאשה התחתנה איתי אחר כך זה לא נוגע למה שהיה בינינו! ואם אין לך בוא ותעבוד אצלי, תהיה המשרת אצלי בבית, וחלק מהמשכורת תהיה להחזרת החוב.

לא היתה לאיש ברירה, והתחיל לשמש כמשרת אצלו בבית, והשוליה שלו יושב עם אשתו לשעבר, אוכלים ושותים והבעל לשעבר המסכן, צריך לשרת אותם. אומרת הגמרא, שהוא לקח מים ומזג לכוסות שלהם, ובשעה שהוא מזג את המים נשרו דמעות מעיניו ונפלו לתוך הכוסות, ועל אותה שעה נחתם גזר דין של חרבן בית המקדש!!!

הרי בואו ונחשוב, הרי אם הגגר היה הולך לתבוע את השוליה דגרי לבית דין, וכי הוא יכול לבוא ולטעון שהשוליה סכסך בינו לבין אשתו? הרי זו בוודאי לא טענה! מקיסמום יגידו לו שהוא רשע מרושע, אדם מתועב שעשה דבר כזה, אבל אי אפשר לקנוס אותו, אי אפשר לומר לו שום דבר. וגם על מה שהלווה לו את הכסף וכל ההמשך, הרי גם על פי דין תורה הוא חייב לשלם לו! בית הדין היה מחייב אותו להחזיר. כלומר שמבחינת בית דין אין לו עליו שום תביעה! למרות שהוא אדם רע ואכזר! וכי אפשר להעניש אותו על כך שעבר על 'לא תחמוד'? אתה לא יכול לעשות שום דבר! אבל אצל הקב"ה בדיני שמים, אוי כמה זה נורא!

טו. בדיני תורה לא 'הכל שפיט'

אני לא יודע אם אפשר להשתמש כאן במילים 'לפנים משורת הדין', שהרי המשמעות של זה היא שבמקום שאי אפשר לדון דין תורה, פועלים לפנים משורת הדין. יכול להיות דברים הכי חמורים אבל זה לא שפיט, אצלנו לא 'הכל שפיט'... בית דין הכוח שלהם מוגבל, הדין יכול להיות בטוח אלף פעמים שהעומד מולו הוא לא בסדר, אבל אם אין לו עדים והתראה וכו', הוא לא יכול להעניש, הוא לא יכול לעשות כלום.

לא מזמן היה איזה שופט אחד באיזו עסקת טיעון, והוא גזר את דינו של הנתבע פי שלוש מהעסקת טיעון! אחר כך כששאלו אותו למה נתן לו כל כך הרבה הוא אמר, 'הוא עצבן אותי אז הכנסתי לו'... בדין תורה אין דבר כזה 'הוא עצבן אותי', מה זאת אומרת?!

לפעמים באים לפני בית הדין זוג להתגרש, והבעל כל העבודה שלו זה כסף שחור, שחור... והוא אומר שאין לו כסף, אבל הדיינים יודעים שהוא עשיר גדול אבל שום דבר לא רשום על שמו, אין שום הוכחה לנכסים שלו, וכי בין דין יכול לחייב אותו במזונות גבוהים? בוודאי שלא, צריך להוכיח שיש לו כסף, ואם אין הוכחה - למרות שהדיינים בטוחים שיש לו, הם רואים איזו חליפה הוא לובש, הם שומעים איך הוא מדבר, הם מבינים שיש לו נכסים, מוכיחים להם על פי דין תורה שיש לו נכסים - אבל הם לא יכולים לעשות שום דבר, ועינינו רואות שיש דברים כאלו לצערנו הרב! אם כן בדברים כאלו ה'לפנים משורת הדין' זה עיקר הדין, רק שבית דין לא יכול לעשות כלום, ואז זה כבר תלוי בנו! ועל דברים כאלו באותה שעה נחתם גזר הדין על חרבן בית המקדש.

טז. עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו

לאור כל זאת, אנו רואים שכל הסיבות שמחמתן נחרב בית המקדש עדיין

קיימות, עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, ואנחנו חייבים לנקוט בצעדים כדי להביא את המשיח. וזה לא רק להילחם בשונאינו ובאויבינו ולנחול את הארץ, אנחנו צריכים לתקן את הסיבות שבגללם חרב בית המקדש.

פעם היה אחד שהיה ימני קיצוני, קיצוני מאוד, נורא ואיום, בן גביר לא קיצוני לידו - עד כדי כך... והוא היה ירא שמים, והתחיל לדבר איתי שצריך לעשות כל מיני דברים, ושאלתי אותו, יש לך פתרון, איך פותרים את כל הבעיה? ואז הוא אומר לי, בוודאי שיש פתרון, אם כולנו נעבוד את הקב"ה, נשמור תורה ומצוות אז הכל יהיה בסדר! הוא צודק! אבל לצערנו זה לא קורה! ומה שנדרש מכל אחד ואחד מאתנו, לגבי עצמו ולגבי הסביבה שלו, לעשות את כל מה שאפשר כדי לשנות את הסיבות שהביאו אותנו אל החרבן. ואז יתקיים בנו "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה".

יז. הקב"ה חס גם על כבוד הרשעים

כולם מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא, אבל בואו נתבונן, יש פה דבר לכאורה שהוא איום ונורא, הרי מה עשה בר קמצא? בר קמצא זה היהודי השפל ביותר אולי שיש בהיסטוריה, זה יהודי שלא רק גרם לחרבן אלא עשה את כל מה שהוא יכול כדי להחריב את עם ישראל, להשמיד את עם ישראל. הוא הלך לקיסר של הרומאים ואמר לו היהודים מרדו בך, ועשה את כל מה שהוא יכול לשכנע את הקיסר להחריב את בית המקדש ולהרוג את היהודים, וכל זה בגלל שפגעו בכבוד שלו. ביישו אותו, סלקו אותו מהסעודה. והיו שם תלמידי חכמים ואף אחד לא מחה.

באמת, גם מה שקרה בסעודה זה איום ונורא, זה שאנשים נתנו לו לגרש אותו ולא עשו כלום. החכמים ישבו ואף אחד לא מחה בידו. ולכן הוא החליט להתנקם. אבל מה שהוא עשה זה היה דבר ללא פרופורציה, דבר נורא, הלך והלשין לקיסר, ואמר לו, אתה רוצה לנסות אותם? שלח להם קרבן להקריב בבית המקדש. ואז הוא נתן לו קרבן והוא הלך והטיל בו מום קטן שלפי הדינים שלנו הוא פסול למזבח והם לא הקריבו אותו, ובזה הקיסר שוכנע שלא הקריבו את הקרבן שלו, שהיהודים מרדו בו והוא יצא למלחמה על ירושלים.

לאחר שהגמרא מספרת את כל הסיפור, הגמרא מסיימת: "בא וראה כוחה של בושא, שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו!" השורה התחתונה היא שבר קמצא הצליח כי הקב"ה עזר לו, הקב"ה גם כן לא אהב את מה שקורה אצל עם ישראל, לכן היתה לו 'סייעתא דשמיא'... בלי זה הוא לא היה מצליח.

אנחנו רואים עד כמה בין אדם לחברו זה דבר כל כך חשוב. הרי הנה קמצא הזה סופו הוכיח על תחילתו, נעשה אויב גדול ליהדות, האם יש ענין לכבד את הרשע הזה? בכל זאת על הכבוד של הרשע הזה הקב"ה החריב את בית המקדש! הקב"ה חס גם על כבודו של בר קמצא! קל וחומר אצלנו בתוכנו, כמה אנחנו צריכים להשתדל לתקן את כל הדברים הללו. ואז כפי שאמרנו יתקיים בנו הפסוק "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה". אכ"ר.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: